

予備独自問題 R1-19

(配点：2)

月 日

月 日

公訴の提起に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものは幾つあるか。後記1から6までのうちから選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 公訴事実として、数個の訴因を予備的に記載することは許されない。

イ. 起訴状の謄本が公訴の提起があった日から2か月以内に被告人に送達されなかったため、公訴が棄却された場合、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、公訴棄却の裁判が確定した時から再びその進行を始める。

ウ. 共犯の1人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有しない。

エ. 検察官は、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑が十分にあると思料するときは、必ず公訴を提起しなければならない。

オ. 公訴の提起は、緊急やむを得ない場合には、起訴状の提出によらず、口頭によることもできる。

1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No150	公訴の提起	正答率
予備R1-19	正解 5	57%

ア 誤っている

256条5項。数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。これは、複数の訴因のうちのどれを立証できるかが明らかではない場合もあることを考慮した規定である。

イ 正しい

公訴の提起によって進行を停止していた公訴時効は、公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める（254条1項）。それでは、公訴の提起があった日から2か月以内に起訴状の謄本が送達されずに、公訴の提起がさかのぼって効力を失ったことから、公訴が棄却された場合にも（271条2項、339条1項1号）、254条1項は適用されるのか問題となる。この点について、最決昭55.5.12は、「刑訴法254条1項の規定は、起訴状の謄本が同法271条2項所定の期間内に被告人に送達されなかつたため、同法339条1項1号の規定に従い決定で公訴が棄却される場合にも適用があり、公訴の提起により進行を停止していた公訴時効は、右公訴棄却決定の確定したときから再びその進行を始めると解するのが相当である」としている。

ウ 誤っている

254条2項前段。共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。その趣旨は、共犯者の間の不公平を避ける点にある。

エ 誤っている

248条。犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる（起訴便宜主義）。つまり、検察官は、公訴を提起するに足る犯罪の嫌疑が十分にあると思料する場合であっても、諸般の情況を考慮して公訴を提起せずに、不起訴にすることもできる。その趣旨は、犯罪者に前科者という刻印を押すことなく更生の機会を与えることを可能とするとともに、検察庁及び裁判所を重要な事件の捜査・公判に集中させる点にある。

オ 誤っている

256条1項。公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。その趣旨は、公訴の提起は、公判手続を開始するための重要な訴訟行為であることから、書面主義を採用することを明らかにする点にある。よって、緊急やむを得ない場合であっても、公訴の提起を口頭によってすることはできない。

以上により、誤っている記述はア、ウ、エ、オの4個であり、したがって、正解は肢5となる。